

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 무단점유 변상금 부과 불철저
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제11조의2에 따르면 대부가 가능하다고 판단되는 재산은 지체 없이 대부절차에 착수하거나 대부의 장애요인이 있는 재산에 대하여는 명도, 보수 등 대부에 필요한 조치를 하도록 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지되거나 대부계약이 종료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인하여야 한다고 되어 있다.

또한, 세척 별지 제14호 서식 제15조에 따르면 피대부자가 대부기간이 만료된 이후에도 계속해서 국유재산을 사용하거나 점유하는 경우에는 대부자가 「국유재산법」 제72조에 따른 변상금을 징수한다고 되어 있고, 요강 제37조에 따르면 재산의 실태조사를 통해 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 문서로 무단점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 함께 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고 이후 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 국유재산의 대부계약이 만료되거나 해제·해지된 후에는 실태조사를 통해 해당재산의 명도여부를 확인하고, 무단점유 사실이 발견된 경우 변상금 사전통지 등의 조치를 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021. 2. 17. 감사일 현재 경남지역본부에서 관리하고 있는 국유재산 중 감사 대상기간(2019. 2. 1.~2021. 1. 31.) 중 대부계약기간이 만료(605건)되거나 대부계약이 해지(706건)된 총 1,311건 중 연간 대부료가 500천 원 이상인 103건을 표본으로 관리 실태를 점검한 결과

2019. 11. 25. □□시로부터 용도폐지 인수한 ‘경상남도 □□시 ○○면 □□리 △△△△△(○○○ XXXm) 소재 국유재산의 경우 우리공사에서 피대부자 ■■■와 지자체(□□시)간에 체결된 기존 대부계약(2019. 1. 1.~20. 12. 31.)을 승계하였으므로 대부계약이 만료되는 2019. 12. 31.이전에 대부계약을 갱신하거나, 그 이후에는 무단점유 여부를 확인하여 변상금을 징수하여야 하는데도 계약만료일로부터 11개월이 지난 2020. 11. 6. 대부계약 갱신 안내를 통지한 후 감사일 현재까지 아무런 조치를 하지 않았고

2012. 12. 14. ■■■시로부터 인수한 '경상남도 ■■■시 ○○○구 ◇◇동 △△(◎ XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 2018. 3. 23. 피대부자 □□□와 체결한 대부계약에 대해 대부료 체납을 사유로 2020. 10. 22. 계약해지하였으나, 그 후 주택부지로 계속 무단점유 중인데도 감사일 현재까지 변상금을 부과하고 있지 않는 등

[표 8]과 같이 총 36건¹⁾의 국유재산에 대해 길게는 22개월에서 짧게는 1개월 동안 변상금을 부과하지 않는 등 실제 현황에 부합하게 관리하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표 8] 국유재산 대부만료·해지 후 미조치 내역(2021. 1. 31. 현재)

(단위 : 건, 천 원)

구 분	계 (A)=(B)+(C)	미조치 건수		미조치 금액*
		대부만료 후 (B)	대부해지 후 (C)	
연간대부료 500천 원 이상	36	20	16	80,309

* 갹신 연간대부료와 변상금 징수 대상 금액을 합산한 금액임

※ 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 4]로 첨부함

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 기존 피대부자가 대부계약 갹신 안내에 회신하지 않거나 안내문 송달이 지연되는 등의 사유가 있었고, 향후에는 국유재산 대부계약 관리, 명도 확인 및 변상금 부과를 철저히 하겠다고 답변하였다.

1) 점검대상 총 103건 중 나머지 67건은 기존 피대부자가 명도 완료하여 변상금 부과대상이 아니거나, 현황 도로·제방 등으로 신규 대부가 어려운 경우에 해당하였음

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 국유재산의 대부계약이 만료되거나 해지된 이후에 후속조치를 이행하지 않은 총 36건에 대해 명도 여부를 확인하여 변상금(80,309천 원)을 징수하는 등 실제 현황에 맞게 관리하고, 향후 대부계약이 만료·해지된 국유재산에 대한 변상금 징수를 하지 않는 등의 사례가 재발하지 않도록 직원 직무교육을 실시하고 (시정)

2021. 1. 31.까지 대부계약기간이 만료되거나 감사 대상기간 동안 대부계약이 해지된 총 1,311건 중 연간 대부료가 500천 원 미만인 1,187건²⁾에 대해서는 해당 국유재산의 현황을 파악하여 실제 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다. (통보)

2) 전체 내역은 분량이 과다하여 별지로 첨부하였으며, [별지 4] 일련번호 37~1223번에 해당함